



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **RAHMADI BIN SUWITO**;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/22 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Ngampo RT. 002/RW. 001, Ds. Ngepringan,
Kec. Jenar, Kab. Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RAMELAN BIN SUWITO**;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/18 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Ngampo RT. 002/RW. 001, Ds. Ngepringan,
Kec. Jenar, Kab. Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penahanan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Hal. 1 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
5. Hakim sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan 19 Juli 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Saryoko, S.H., M.H., dkk Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Sukowati yang berkantor di Karangasem RT002, RW005, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn tanggal 28 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn tanggal 21 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO dan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO dan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1) Satu buah celana pendek warna abu-abu;
 - 2) Satu buah kaos lengan pendek warna coklat;
 - 3) Satu buah asbak kayu;Dikembalikan kepada terdakwa RAHMADI BIN SUWITO
 - 4) Satu buah celana pendek warna hitam;
 - 5) Satu kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 6) Satu buah pecahan gelas;Dikembalikan kepada terdakwa RAMELAN BIN SUWITO

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



- 7) Satu buah celana panjang jeans warna hitam;
 - 8) Satu buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 9) Satu buah handphone merek OPPO type A16 Warna Silver Imei 1: 860115066798930, Imei 2: 86011506679892;
 - 10) Satu pasang sepatu warna hitam merk new era;
 - 11) Satu tas slempang warna hijau merk Ours-Ist;
 - 12) Satu unit sepeda motor roda dua jenis Honda Beat No. Reg : AD-4639-NE warna biru silver 2021, No.Ka: MH1JM9119MK852887, No.Sin: JM91E1852025 atas nama Parwoto, alamat Banyurip RT 002/RW 001, Banyurip, Jenar, Sragen beserta kunci dan STNKnya;
- Dikembalikan kepada saksi PARWOTO (kakak ipar korban)
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, para Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-21/SRGEN/Eku.2/04/2025 tanggal 15 April 2025 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa I **RAHMADI BIN SUWITO** dan Terdakwa II **RAMELAN BIN SUWITO**, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di Rumah SUWITO yang beralamat di Dk. Ngampo Rt. 002/Rw. 001, Ds. Ngepringan, Kec. Jenar, Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 07.30 WIB Korban IMAN DIYAN PERMANA (yang selanjutnya disebut Korban) datang ke rumah saksi SUWITO (orang tua para Terdakwa) yang

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dk. Ngampo RT 002/001, Ds. Ngepringan, Kec. Jenar, Kab. Sragen untuk mengajak pergi saksi RAHMAWATI (adik kandung para Terdakwa) lalu sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO berangkat mengantar Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO ke rumah sakit Moewardi Solo untuk kontrol.

- Bahwa setelah pulang dari Rumah Sakit Moewardi Solo sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO duduk bersama ibunya (saksi MARYATI) dirumahnya bagian belakang yang kebetulan rumah Terdakwa I RAHMADI bin SUWITO bersebelahan, Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO bertanya kepada ibunya “ apa saksi RAHMAWATI yang pergi dengan korban sudah pulang” ibunya menjawab “ belum” kemudian Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO pergi ke rumah orang tuanya dan duduk di kursi tamu, tidak lama kemudian istrinya (saksi PUJIYANA JUWITA DEWI) datang dan duduk berhadapan dengan Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO, lalu datang korban yang berboncengan dengan saksi RAHMAWATI dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat No. Reg. AD-4636-NE warna silver tahun 2021 No. Ka: MH1JM9119MK852887 No. Sin : JM91E-1852025 atas nama Parwoko alamat Banyurip Rt. 002/Rw. 001, Banyurip, Jenar, Sragen yang langsung parkir diteras rumah, kemudian korban dan saksi RAHMAWATI duduk di kursi tamu bergabung dengan Terdakwa dengan posisi korban duduk disebelah kiri Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO, sedangkan saksi RAHMAWATI duduk disamping saksi PUJIYANA JUWITA DEWI dan berhadapan dengan korban, kemudian Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO ngobrol dengan korban, dimana Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO menyampaikan kalau hubungan antara korban dan saksi RAHMAWATI tidak disetujui dengan berbagai pertimbangan, selanjutnya Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO bertanya kepada saksi korban “ habis dari mana “ korban menjawab “ habis dari main “ lalu Terdakwa I RAMADI BIN SUWITO mengatakan “ ya udah”.
- Bahwa setelah semuanya terdiam lalu saksi RAHMAWATI mengatakan kepada Korban “ itu lho segera bicara yang satu tadi” tetapi korban diam saja, lalu saksi RAHMAWATI mengatakan lagi “ segera disampaikan yang satu tadi” lalu Terdakwa I RAHMADI bingung dan penasaran apa maksudnya, kemudian korban mengatakan “ ya mas minta maaf, maaf saya mengaku saja kalau sudah melakukan hubungan

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



suami istri dengan RAHMAWATI, mohon maaf ya mas mohon maaf” mendengar perkataan dari korban, Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO emosi langsung memukul dengan tangan kiri mengenai muka korban lalu berdiri dan memukul kembali menggunakan tangan kanan mengenai hidung korban sampai mengeluarkan darah sebanyak 1 (satu) kali, lalu dengan mengatak kata - kata kotor, Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO dan posisi berdiri lalu memukul korban secara bertubi-tubi dengan tangan kanan dan kiri mengenai muka dan kepala bagian belakang, sedangkan korban tidak melawan dan masih duduk dikursi sambil mengangkat kedua tangan untuk melindungi kepala, lalu saksi PUJIYANA JUWITA DEWI mengajak saksi RAHMAWATI pergi kerumah belakang sedangkan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO datang dari rumah belakang dan bertanya “ ada apa kok rame-rame” lalu Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO menjawab “ ini lho IMAN melakukan hubungan layaknya suami istri dengan adik” lalu Terdakwa II RAMELAN BIS SUWITO emosi dengan mengatakan “gimana? Kok bisa ki gimana” kemudian kaki kanan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO menendang kaki kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu dengan mengatakan kata - kata kasar memukul korban bertubi-tubi dengan tangan kanan dan kiri mengenai wajah, kepala dan dada korban, lalu Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO memukuli cara bertubi-tubi lagi mengenai muka, kepala bagian belakang, perut bagian atas dan punggung korban, sedangkan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO duduk di kursi hitam, setelah Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO berhenti memukul lalu Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO berdiri dan mengambil gelas yang ada dimeja lalu melemparkan gelas tersebut mengenai kepala korban, kemudian Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO mengambil asbak dari kayu yang ada diatas meja lalu memukulkan asbak tersebut mengenai kepala bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali hingga asbak tersebut pecah, lalu datang saksi SUWITO meleraai dengan cara berdiri ditengah-tengah Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO dan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO dan tangannya menghalangi para Terdakwa agar tidak memukul lagi kepada korban tetapi Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO tetap memukul kepala korban hingga korban dan kursi tempat duduk korban sampai terguling jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pantat korban sebanyak 1 kali, lalu korban berusaha

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun masih posisi duduk Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO dengan menggunakan kaki kanan menendang pantat korban sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang pinggang korban sebanyak 1 kali, lalu korban berusaha berdiri lalu Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO dan saksi SUWITO mengangkat kursi dikembalikan seperti semula, kemudian korban duduk dikursi pendek, sedangkan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO yang posisi berdiri dikanan agak depannya korban menyuruh korban menghubungi keluarganya, sedangkan Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO berdiri disebelah kiri agak depannya korban, setelah korban menelepon saksi Subur Wahono dengan menggunakan Handphonenya merk OPPO type A16 warna silver lalu handphone direbut sama Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO lalu mengatakan “ mas koe rene ora? Iki adimu gawe masalah, kowe nek nggak rene tak pateni” lalu Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO mematikan telepon, lalu saksi Subur Wahono menelepon balik dan yang mengangkat adalah Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO mengatakan “ pie mas, kowe mreng ora? Nek nggak mreng adimu tak pateni, iki ndase wis moncrot bar tak polo” lalu Terdakwa II RAMELAN SUWITO mematikan telepon, lalu Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO duduk dikursi bersebelahan dengan korban, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO menghubungi saksi Subur Wahono lagi dengan mengatakan “ mas kowe sido mreng pora? Yen nggak mreng adimu tak pateni tenan” dan tidak lama kemudian saksi Subur Wahono dan saksi Parwoto datang dengan mengendarai mobil, selanjutnya masuk kedalam rumah saksi SUWITO dan duduk berhadapan dengan korban, lalu saksi Subur Wahono bertanya “iki eneng opo to, nopo gak iso diomongke apik-apik, yo nggak ngene carane no” selanjutnya Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO menjelaskan kejadian perkara kepada saksi Subur Wahono sambil menyikut dengan tangan kanan mengenai muka korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO menampar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai muka korban, kemudian saksi Subur Wahono mengatakan “ lo mas, sampain kan yo ngerti nek IMAN iki duwe penyakit Homofilia, yo wis mas timbangne neng kene mbok hajar koyo ngene tak kandanane neng omah” lalu Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO menjawab” aku yo ngerti mas, ben ge pelajaran. Pokoke tekan kapan aku jik dendam, IMAN arep tak pateni.

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nek keluargane ora trimo laporno Polisi. Gak po po aku mlebu penjoro” selanjutnya saksi Subur Wahono dan saksi Parwoto mengajak korban pulang dengan mengendarai mobil.

- Bahwa setelah korban sampai dirumah orang tuanya yaitu saksi TAMIN melihat korban berlumuran darah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sragen.
- Bahwa atas kejadian tersebut pada Selasa tanggal 14 Januari 2025 pada saat dirumah para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sragen guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka dibagian kepala hidung berdarah, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen untuk mendapatkan perawatan namun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Moewardi Solo dan dirawat inap tetapi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 IMAN DIYAN PERMANA dinyatakan meninggal dunia, selanjutnya berdasarkan surat dari Kapolres Sragen Nomor : B/9/I/Res.1.6/2025/Satreskrim tanggal 16 Januari 2025, Perihal : Permintaan Pemeriksaan Mayat/Autopsi a.n (alm) IMAN DIYAN PERMANA, sesuai VISUM et REPERTUM Nomor : 008/IKF&ML/1/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Herratri Wikan Nur Agusti, Sp.FM., M.Sc. dokter jaga instalasi Kedokteran Forensik RSUD Dr. Moewardi Surakarta, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 mulai pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 14.15 WIB telah melakukan autopsi terhadap jenazah bernama (alm) IMAN DIYAN PERMANA, NIK : 33142030060110003, Kewarganagaraan : Indonesia, Jenis kelamin : laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Sragen, 30 Juni 2001, Umur : 23 tahun 7 bulan, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, pendidikan terakhir : SMK (tamat), alamat : Dk. Banyuurip Rt. 002 Rw. 001, Ds. Banyuurip, Kec. Jenar, Kab. Sragen. Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR DAN IDENTIFIKASI pada :

Poin 4. Lebam Jenazah : terdapat lebam jenazah berwarna merah keunguan yang hilang dengan penekanan pada leher, punggung atas kanan dan kiri, dan pinggang.

Poin 7. Kepala :

Huruf b. Bagian yang tertutup Rambut : Pada bagian yang tertutup rambut, teraba luka cekungan dari pucuk

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala enam senti meter, lima belas senti meter, teraba derik tulang.

Huruf c. Dahi : Terdapat luka memar pada seluruh dahi berwarna merah kebiruan, tidak teraba derik tulang.

Huruf d. Mata :

1. Mata kanan : Kelopak mata bagian luar berwarna merah kebiruan, kelopak mata bagian dalam berwarna merah kebiruan. Sekitar mata terdapat luka memar berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang. Selaput bening mata keruh. Selaput lendir mata berwarna pucat.
2. Mata kiri : Kelopak mata bagian luar berwarna merah kebiruan. Kelopak mata bagian dalam berwarna merah kebiruan. Sekitar mata terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, tidak teraba derik tulang.

Huruf e. Hidung : Dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna kemerahan disertai lendir, terdapat luka memar pada pangkal hidung berwarna merah kebiruan, tidak teraba derik tulang.

Huruf f. Mulut : Bibir atas dan bawah terdapat luka memar berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang gigi tampak utuh.

Huruf g. Dagum : Pada bagian bawah dagu terdapat luka memar berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang.

Huruf h. Pipi :

1. Pipi Kanan : Terdapat luka memar pada seluruh pipi berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang.
2. Pipi Kiri : Terdapat luka memar pada seluruh pipi berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang.

Huruf i. Telinga: Terdapat luka

1. Telinga kanan : Memar pada seluruh telinga berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang.
2. Telinga Kiri : Terdapat luka memar pada seluruh telinga berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang. Tidak terdapat tanda-tanda penjeratan.

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poin 8. Leher : Terdapat luka memar pada leher depan dan belakang berwarna merah kebiruan. Tidak terdapat tanda-tanda penjeratan.

Poin 9. Dada : Terdapat luka memar bentuk memanjang pada sela iga dada kanan dan kiri, Luka **pertama** berwarna merah berjarak lima belas sentimeter dari tulang selangka, panjang dua belas sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka **kedua** berwarna merah berjarak enam belas sentimeter dari tulang selangka, panjang sepuluh sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka **ketiga** berwarna merah berjarak sembilan belas sentimeter dari tulang selangka, panjang sebelas sentimeter, lebar satu meter. Luka **keempat** berwarna merah berjarak dua puluh sentimeter dari tulang selangka, panjang sepuluh sentimeter, lebar satu meter. Luka **kelima** berwarna merah berjarak dua puluh tiga sentimeter dari tulang selangka, panjang tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter. Pada dada kiri terdapat luka memar berwarna merah kebiruan delapan sentimeter diatas puting, dua sentimeter dari garis tengah, panjang empat belas sentimeter, lebar empat belas sentimeter. Pada pengetukan terdengar suara redup. Tidak teraba derik tulang.

Poin 10. Perut : Pada perut kanan bagian luar terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, tujuh sentimeter dari pinggang kanan, dua puluh lima sentimeter dari garis tengah, panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter. Pengetukan terdengar redup.

Poin 11. Alat kelamin : Lubang kelamin keluar cairan putih keruh.

Poin 12. Anggota gerak atas:

1. Kanan : Tujuh sentimeter dari puncak bahu terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, panjang empat sentimeter, lebar empat sentimeter, Tidak teraba derik tulang. lengan bawah tidak terdapat luka dan tidak teraba derik tulang. Tiga sentimeter dari pergelangan tangan terdapat luka memar

Hal. 9 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah kebiruan. Pada ruas pertama jari kedua, ketiga, keempat, dan kelima terdapat luka memar berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang. Jaringan di bawah kuku berwarna ungu.

2. Kiri : Nol sentimeter dari puncak bahu terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berukuran dua puluh dua sentimeter. Tidak teraba derik tulang. Pada lengan bawah bagian luar terdapat luka lecet disertai memar berwarna merah kebiruan dari arah dalam ke luar, jarak tujuh sentimeter dari siku, dua puluh sentimeter dari pergelangan tangan, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Tidak teraba derik tulang. Pada lipatan antara jari satu dan jari dua terdapat memar berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang. Jaringan dibawah kuku berwarna ungu.

Anggota gerak bawah:

- a. Kanan : Paha bagian luar, dua puluh dua sentimeter dari pinggang, dua puluh empat sentimeter dari lutut kanan, terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran panjang 3 sentimeter, lebar tiga sentimeter, Tidak teraba derik tulang.
- b. Kiri : Paha bagian luar, dua belas sentimeter dari pinggang, lima belas senti meter dari lutut kiri, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berukuran panjang enam belas sentimeter, tidak teraba derik tulang. Pada tungkai bawah bagian belakang lutut terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, panjang dua sentimeter, lebar dua centimeter, Tidak teraba derik tulang.

Poin 13. Punggung : Pada punggung kiri, sebelas sentimeter dari garis tengah, tiga belas sentimeter dari pinggang,

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



terdapat luka berwarna merah kebiruan dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar tiga belas sentimeter. Tidak teraba derik tulang.

II. PEMERIKSAAN DALAM :

Poin 1. Kulit dada dibuka : tidak terdapat luka.

Poin 2. Tulang dada dibuka : Tidak terdapat pelebaran pembuluh darah, tidak terdapat luka.

Poin 5. Paru-Paru :

a. Kanan : Terdapat luka memar berwarna merah kebiruan.

b. Kiri : Terdapat luka memar berwarna merah kebiruan.

Poin 6. Kulit dan Dinding Perut Terbuka :

a. Pada perut : dinding otot perut bagian kiri terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.

Poin 7. Kepala :

a. Kulit kepala dibuka : Terdapat jendela darah pada seluruh kulit kepala, Tidak teraba derik tulang.

b. Tulang Atap Kepala Dibuka : Tidak terdapat luka.

c. Selaput Otak dibuka : tidak terdapat pendarahan, Pada permukaan otak tampak adanya pembuluh darah yang melebar.

d. Otak Diangkat : Pada permukaan otak gambaran pembuluh darah tampak kelainan berupa pelebaran pembuluh darah.

Poin 8. Leher :

a. Kulit Leher : Pada leher bagian depan, kanan, dan kiri terdapat memar berwarna merah kebiruan.

b. Otot Leher : Otot Leher dibuka terdapat jendela darah tepat pada leher bagian depan kanan dan kiri.

c. Lidah : lidah tidak terdapat luka.

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



d.Saluran Nafas: Terdapat memar berwarna merah kebiruan pada pangkal epiglotis.

III. PEMERIKSAAN PENUNJANG

1. Pemeriksaan Laboratorium Anatomi dengan simpel paru kanan, paru kiri, otak dan pita suara : hasil terlampir.

IV. KESIMPULAN

1. Telah dilakukan autopsi terhadap laki-laki beridentitas jelas dan lengkap.
2. Pada pemeriksaan luar terdapat luka cekungan puncak kepala dan luka memar di wajah dan kulit kepala akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat luka memar leher hingga otot leher dan pangkal pita suara akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka memar di perut dan dipunggung hingga otot – otot perut akibat kekerasan tumpul. Terdapat beberapa luka memar di anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul.
3. Adanya beberapa perlukaan yang tersebut pada poin nomor dua menyebabkan korban meninggal.
4. Perkiraan waktu kematian korban adalah kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa I **RAHMADI BIN SUWITO** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAMELAN BIN SUWITO**, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di Rumah SUWITO yang beralamat di Dk. Ngampo Rt. 002/Rw. 001, Ds. Ngepringan, Kec. Jenar, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 07.30 WIB Korban IMAN DIYAN PERMANA (yang selanjutnya disebut Korban) datang kerumah saksi SUWITO (orang tua para Terdakwa) Dk. Ngampo Rt 002/001, Ds. Ngepringan, Kec. Jenar, Kab. Sragen untuk mengajak

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi saksi RAHMAWATI (adik kandung para Terdakwa) lalu sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO berangkat mengantar Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO kerumah sakit Moewardi Solo untuk kontrol.

- Bahwa setelah pulang dari Rumah Sakit Moewardi Solo sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO duduk bersama ibunya (saksi MARYATI) dirumahnya bagian belakang yang kebetulan rumah Terdakwa I RAHMADI bin SUWITO bersebelahan, Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO bertanya kepada ibunya “ apa saksi RAHMAWATI yang pergi dengan korban sudah pulang” ibunya menjawab “ belum” kemudian Terdakwa RAHMADI BIN SUWITO pergi kerumah orang tuanya dan duduk di kursi tamu, tidak lama kemudian istrinya (saksi PUJIYANA JUWITA DEWI) datang dan duduk berhadapan dengan Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO, lalu datang korban yang berboncengan dengan saksi RAHMAWATI dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat No. Reg. AD-4636-NE warna silver tahun 2021 No. Ka: MH1JM9119MK852887 No. Sin : JM91E-1852025 atas nama Parwoko alamat Banyurip Rt. 002/Rw. 001, Banyurip, Jenar, Sragen yang langsung parkir diteras rumah, kemudian korban dan saksi RAHMAWATI duduk di kursi tamu bergabung dengan Terdakwa dengan posisi korban duduk disebelah kiri Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO sedangkan saksi RAHMAWATI duduk disamping saksi PUJIYANA JUWITA DEWI dan berhadapan dengan korban, kemudian Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO ngobrol dengan korban dimana Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO menyampaikan kalau hubungan antara korban dan saksi RAHMAWATI tidak disetujui dengan berbagai pertimbangan, selanjutnya Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO bertanya kepada saksi korban “ habis dari mana “ korban menjawab “ habis dari main “ lalu Terdakwa I RAMADI BIN SUWITO mengatakan “ ya udah”.
- Bahwa setelah semuanya terdiam lalu saksi RAHMAWATI mengatakan kepada Korban “ itu lho segera bicara yang satu tadi” tetapi korban diam saja, lalu saksi RAHMAWATI mengatakan lagi “ segera disampaikan yang satu tadi” lalu Terdakwa I RAHMADI bingung dan penasaran apa maksudnya, kemudian korban mengatakan “ ya mas minta maaf, maaf saya mengaku saja kalau sudah melakukan hubungan suami istri dengan RAHMAWATI, mohon maaf ya mas mohon maaf” mendengar perkataan dari korban, Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



emosi langsung memukul dengan tangan kiri mengenai muka korban lalu berdiri dan memukul kembali dengan menggunakan tangan kanan mengenai hidung korban sampai mengeluarkan darah sebanyak 1 (satu) kali, lalu dengan mengatak kata - kata kotor, Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO posisi berdiri lalu memukul korban secara bertubi-tubi dengan tangan kanan dan kiri mengenai muka dan kepala bagian belakang, sedangkan korban tidak melawan dan masih duduk dikursi sambil mengangkat kedua tangan untuk melindungi kepala, lalu saksi PUJIYANA JUWITA DEWI mengajak saksi RAHMAWATI pergi kerumah belakang sedangkan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO datang dari rumah belakang dan bertanya “ ada apa kok rame-rame” lalu Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO menjawab “ ini lho IMAN melakukan hubungan layaknya suami istri dengan adik” lalu Terdakwa II RAMELAN BIS SUWITO emosi dengan mengatakan “ gimana? Kok bisa ki gimana” kemudian kaki kanan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO menendang kaki kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu dengan mengatakan kata - kata kasar memukul korban bertubi-tubi dengan tangan kanan dan kiri mengenai wajah, kepala dan dada korban, lalu Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO memukuli cara bertubi-tubi lagi mengenai muka, kepala bagian belakang, perut bagian atas dan punggung korban, sedangkan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO duduk di kursi hitam, setelah Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO berhenti memukul lalu Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO berdiri dan mengambil gelas yang ada dimeja lalu melemparkan gelas tersebut mengenai kepala korban, kemudian Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO mengambil asbak dari kayu yang ada diatas meja lalu memukulkan asbak tersebut mengenai kepala bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali hingga asbak tersebut pecah, lalu datang saksi SUWITO meleraai dengan cara berdiri ditengah-tengah Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO dan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO dan tangannya menghalangi para Terdakwa agar tidak memukul lagi kepada korban tetapi Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO tetap memukul kepala korban hingga korban dan kursi tempat duduk korban sampai terguling jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pantat korban sebanyak 1 kali, lalu korban berusaha bangun masih posisi duduk Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO dengan menggunakan kaki kanan menendang pantat korban sebanyak 1

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



(satu) kali, dan menendang pinggang korban sebanyak 1 kali, lalu korban berusaha berdiri lalu Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO dan saksi SUWITO mengangkat kursi dikembalikan seperti semula, kemudian korban duduk dikursi pendek, sedangkan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO yang posisi berdiri dikanan agak depannya korban menyuruh korban menghubungi keluarganya, sedangkan Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO berdiri disebelah kiri agak depannya korban, setelah korban menelepon saksi Subur Wahono dengan menggunakan Handphonenya merk OPPO type A16 warna silver lalu handphone direbut sama Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO lalu mengatakan “ mas koe rene ora? Iki adimu gawe masalah, kowe nek nggk rene tak pateni” lalu terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO mematikan telepon, lalu saksi Subur Wahono menelepon balik dan yang mengangkat adalah Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO mengatakan “ pie mas, kowe mreng ora? Nek nggk mreng adimu tak pateni, iki ndase wis moncrot bar tak polo” lalu Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO mematikan telepon, lalu Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO duduk dikursi bersebelahan dengan korban, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO menghubungi saksi Subur Wahono lagi dengan mengatakan “ mas kowe sido mreng pora? Yen nggk mreng adimu tak pateni tanan” dan tidak lama kemudian saksi Subur Wahono dan saksi Parwoto datang dengan mengendarai mobil, selanjutnya masuk kedalam rumah saksi SUWITO dan duduk berhadapan dengan korban, lalu saksi Subur Wahono bertanya “iki eneng opo to, nopo gak iso diomongke apik-apik, yo nggk ngene carane no” selanjutnya Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO menjelaskan kejadian perkara kepada saksi Subur Wahono sambil menyikut dengan tangan kanan mengenai muka korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO menampar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai muka korban, kemudian saksi Subur Wahono mengatakan “ lo mas, sampaian kan yo ngerti nek IMAN iki duwe penyakit Homofilia, yo wis mas timbangne neng kene mbok hajar koyo ngene tak kandanane neng omah” lalu Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO menjawab” aku yo ngerti mas, ben ge pelajaran. Pokoke tekan kapan aku jik dendam, IMAN arep tak pateni. Nek keluargane ora trimo laporno Polisi. Gak po po aku mlebu penjoro”

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



selanjutnya saksi Subur Wahono dan saksi Parwoto mengajak korban pulang dengan mengendarai mobil.

- Bahwa setelah korban sampai di rumah orang tuanya yaitu saksi TAMIN melihat korban berlumuran darah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sragen.
- Bahwa atas kejadian tersebut pada Selasa tanggal 14 Januari 2025 pada saat di rumah para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sragen guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka dibagian kepala hidung berdarah, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen untuk mendapatkan perawatan namun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Moewardi Solo dan dirawat inap tetapi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 IMAN DIYAN PERMANA dinyatakan meninggal dunia, selanjutnya berdasarkan surat dari Kapolres Sragen Nomor : B/9/I/Res.1.6/2025/Satreskrim tanggal 16 Januari 2025, Perihal : Permintaan Pemeriksaan Mayat/Autopsi a.n (alm) IMAN DIYAN PERMANA, sesuai VISUM et REPERTUM Nomor : 008/IKF&ML/1/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Herratri Wikan Nur Agusti, Sp.FM., M.Sc. dokter jaga instalasi Kedokteran Forensik RSUD Dr. Moewardi Surakarta, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 mulai pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 14.15 WIB telah melakukan autopsi terhadap jenazah bernama (alm) IMAN DIYAN PERMANA, NIK : 33142030060110003, Kewarganagaraan : Indonesia, Jenis kelamin : laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Sragen, 30 Juni 2001, Umur : 23 tahun 7 bulan, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, pendidikan terakhir : SMK (tamat), alamat : Dk. Banyuurip Rt. 002 Rw. 001, Ds. Banyuurip, Kec. Jenar, Kab. Sragen. Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR DAN IDENTIFIKASI pada :

Poin 4. Lebam Jenazah : terdapat lebam jenazah berwarna merah keunguan yang hilang dengan penekanan pada leher, punggung atas kanan dan kiri, dan pinggang.

Poin 7. Kepala :

Huruf b. Bagian yang tertutup Rambut : Pada bagian yang tertutup rambut, teraba luka cekungan dari pucuk

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala enam senti meter, lima belas senti meter, teraba derik tulang.

Huruf c. Dahi : Terdapat luka memar pada seluruh dahi berwarna merah kebiruan, tidak teraba derik tulang.

Huruf d. Mata :

3. Mata kanan : Kelopak mata bagian luar berwarna merah kebiruan, kelopak mata bagian dalam berwarna merah kebiruan. Sekitar mata terdapat luka memar berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang. Selaput bening mata keruh. Selaput lendir mata berwarna pucat.

4. Mata kiri : Kelopak mata bagian luar berwarna merah kebiruan. Kelopak mata bagian dalam berwarna merah kebiruan. Sekitar mata terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, tidak teraba derik tulang.

Huruf e. Hidung : Dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna kemerahan disertai lendir, terdapat luka memar pada pangkal hidung berwarna merah kebiruan, tidak teraba derik tulang.

Huruf f. Mulut : Bibir atas dan bawah terdapat luka memar berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang gigi tampak utuh.

Huruf g. Dagum : Pada bagian bawah dagu terdapat luka memar berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang.

Huruf h. Pipi :

3. Pipi Kanan : Terdapat luka memar pada seluruh pipi berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang.

4. Pipi Kiri : Terdapat luka memar pada seluruh pipi berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang.

Huruf i. Telinga: Terdapat luka

3. Telinga kanan : Memar pada seluruh telinga berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang.

4. Telinga Kiri : Terdapat luka memar pada seluruh telinga berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang. Tidak terdapat tanda-tanda penjeratan.

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 8. Leher : Terdapat luka memar pada leher depan dan belakang berwarna merah kebiruan. Tidak terdapat tanda-tanda penjeratan.

Poin 9. Dada : Terdapat luka memar bentuk memanjang pada sela iga dada kanan dan kiri, Luka **pertama** berwarna merah berjarak lima belas sentimeter dari tulang selangka, panjang dua belas sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka **kedua** berwarna merah berjarak enam belas sentimeter dari tulang selangka, panjang sepuluh sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka **ketiga** berwarna merah berjarak sembilan belas sentimeter dari tulang selangka, panjang sebelas sentimeter, lebar satu meter. Luka **keempat** berwarna merah berjarak dua puluh sentimeter dari tulang selangka, panjang sepuluh sentimeter, lebar satu meter. Luka **kelima** berwarna merah berjarak dua puluh tiga sentimeter dari tulang selangka, panjang tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter. Pada dada kiri terdapat luka memar berwarna merah kebiruan delapan sentimeter diatas puting, dua sentimeter dari garis tengah, panjang empat belas sentimeter, lebar empat belas sentimeter. Pada pengetukan terdengar suara redup. Tidak teraba derik tulang.

Poin 10. Perut : Pada perut kanan bagian luar terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, tujuh sentimeter dari pinggang kanan, dua puluh lima sentimeter dari garis tengah, panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter. Pengetukan terdengar redup.

Poin 11. Alat kelamin : Lubang kelamin keluar cairan putih keruh.

Poin 12. Anggota gerak atas:

1. Kanan : Tujuh sentimeter dari puncak bahu terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, panjang empat sentimeter, lebar empat sentimeter, Tidak teraba derik tulang. lengan bawah tidak terdapat luka dan tidak teraba derik tulang. Tiga sentimeter dari pergelangan tangan terdapat luka memar

Hal. 18 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



berwarna merah kebiruan. Pada ruas pertama jari kedua, ketiga, keempat, dan kelima terdapat luka memar berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang. Jaringan di bawah kuku berwarna ungu.

2. Kiri : Nol sentimeter dari puncak bahu terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berukuran dua puluh dua sentimeter. Tidak teraba derik tulang. Pada lengan bawah bagian luar terdapat luka lecet disertai memar berwarna merah kebiruan dari arah dalam ke luar, jarak tujuh sentimeter dari siku, dua puluh sentimeter dari pergelangan tangan, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Tidak teraba derik tulang. Pada lipatan antara jari satu dan jari dua terdapat memar berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang. Jaringan dibawah kuku berwarna ungu.

Anggota gerak bawah:

- a. Kanan : Paha bagian luar, dua puluh dua sentimeter dari pinggang, dua puluh empat sentimeter dari lutut kanan, terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran panjang 3 sentimeter, lebar tiga sentimeter, Tidak teraba derik tulang.
- b. Kiri : Paha bagian luar, dua belas sentimeter dari pinggang, lima belas senti meter dari lutut kiri, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berukuran panjang enam belas sentimeter, tidak teraba derik tulang. Pada tungkai bawah bagian belakang lutut terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, panjang dua sentimeter, lebar dua centimeter, Tidak teraba derik tulang.

Poin 13. Punggung : Pada punggung kiri, sebelas sentimeter dari garis tengah, tiga belas sentimeter dari pinggang,

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



terdapat luka berwarna merah kebiruan dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar tiga belas sentimeter. Tidak teraba derik tulang.

II. PEMERIKSAAN DALAM :

Poin 1. Kulit dada dibuka : tidak terdapat luka.

Poin 2. Tulang dada dibuka : Tidak terdapat pelebaran pembuluh darah, tidak terdapat luka.

Poin 5. Paru-Paru :

b. Kanan : Terdapat luka memar berwarna merah kebiruan.

b. Kiri : Terdapat luka memar berwarna merah kebiruan.

Poin 6. Kulit dan Dinding Perut Terbuka :

a. Pada perut : dinding otot perut bagian kiri terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.

Poin 7. Kepala :

a. Kulit kepala dibuka : Terdapat jendela darah pada seluruh kulit kepala, Tidak teraba derik tulang.

b. Tulang Atap Kepala Dibuka : Tidak terdapat luka.

c. Selaput Otak dibuka : tidak terdapat pendarahan, Pada permukaan otak tampak adanya pembuluh darah yang melebar.

d. Otak Diangkat : Pada permukaan otak gambaran pembuluh darah tampak kelainan berupa pelebaran pembuluh darah.

Poin 8. Leher :

a. Kulit Leher : Pada leher bagian depan, kanan, dan kiri terdapat memar berwarna merah kebiruan.

b. Otot Leher : Otot Leher dibuka terdapat jendela darah tepat pada leher bagian depan kanan dan kiri.

c. Lidah : lidah tidak terdapat luka.

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



d.Saluran Nafas: Terdapat memar berwarna merah kebiruan pada pangkal epiglotis.

III. PEMERIKSAAN PENUNJANG

1. Pemeriksaan Laboratorium Anatomi dengan simpel paru kanan, paru kiri, otak dan pita suara : hasil terlampir.

IV. KESIMPULAN

1. Telah dilakukan autopsi terhadap laki-laki beridentitas jelas dan lengkap.
2. Pada pemeriksaan luar terdapat luka cekungan puncak kepala dan luka memar di wajah dan kulit kepala akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat luka memar leher hingga otot leher dan pangkal pita suara akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka memar di perut dan dipunggung hingga otot – otot perut akibat kekerasan tumpul. Terdapat beberapa luka memar di anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul.
3. Adanya beberapa perlukaan yang tersebut pada poin nomor dua menyebabkan korban meninggal.
4. Perkiraan waktu kematian korban adalah kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I **RAHMADI BIN SUWITO** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAMELAN BIN SUWITO**, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di Rumah SUWITO yang beralamat di Dk. Ngampo Rt. 002/Rw. 001, Ds. Ngepringan, Kec. Jenar, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penganiayaan jika mengakibatkan mati.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 07.30 WIB Korban IMAN DIYAN PERMANA (yang selanjutnya disebut Korban) datang kerumah saksi SUWITO (orang tua para Terdakwa) Dk. Ngampo Rt 002/001, Ds. Ngepringan, Kec. Jenar, Kab. Sragen untuk mengajak pergi saksi RAHMAWATI (adik kandung para Terdakwa) lalu sekitar

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 WIB Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO berangkat mengantar Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO kerumah sakit Moewardi Solo untuk kontrol.

- Bahwa setelah pulang dari Rumah Sakit Moewardi Solo sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO duduk bersama ibunya (saksi MARYATI) dirumahnya bagian belakang yang kebetulan rumah Terdakwa I RAHMADI bin SUWITO bersebelahan, Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO bertanya kepada ibunya “ apa saksi RAHMAWATI yang pergi dengan korban sudah pulang” ibunya menjawab “ belum” kemudian Terdakwa RAHMADI BIN SUWITO pergi kerumah orang tuanya dan duduk di kursi tamu, tidak lama kemudian istrinya (saksi PUJIYANA JUWITA DEWI) datang dan duduk berhadapan dengan Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO, lalu datang korban yang berboncengan dengan saksi RAHMAWATI dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat No. Reg. AD-4636-NE warna silver tahun 2021 No. Ka: MH1JM9119MK852887 No. Sin : JM91E-1852025 atas nama Parwoko alamat Banyurip Rt. 002/Rw. 001, Banyurip, Jenar, Sragen yang langsung parkir diteras rumah, kemudian korban dan saksi RAHMAWATI duduk di kursi tamu bergabung dengan Terdakwa dengan posisi korban duduk disebelah kiri Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO sedangkan saksi RAHMAWATI duduk disamping saksi PUJIYANA JUWITA DEWI dan berhadapan dengan korban, kemudian Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO ngobrol dengan korban dimana Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO menyampaikan kalau hubungan antara korban dan saksi RAHMAWATI tidak disetujui dengan berbagai pertimbangan, selanjutnya Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO bertanya kepada saksi korban “ habis dari mana “ korban menjawab “ habis dari main “ lalu Terdakwa I RAMADI BIN SUWITO mengatakan “ ya udah”.
- Bahwa setelah semuanya terdiam lalu saksi RAHMAWATI mengatakan kepada Korban “ itu lho segera bicara yang satu tadi” tetapi korban diam saja, lalu saksi RAHMAWATI mengatakan lagi “ segera disampaikan yang satu tadi” lalu Terdakwa I RAHMADI bingung dan penasaran apa maksudnya, kemudian korban mengatakan “ ya mas minta maaf, maaf saya mengaku saja kalau sudah melakukan hubungan suami istri dengan RAHMAWATI, mohon maaf ya mas mohon maaf” mendengar perkataan dari korban, Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO emosi langsung memukul dengan tangan kiri mengenai muka korban

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu berdiri dan memukul kembali dengan menggunakan tangan kanan mengenai hidung korban sampai mengeluarkan darah sebanyak 1 (satu) kali, lalu dengan mengatakan kata - kata kotor, Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO posisi berdiri lalu memukul korban secara bertubi-tubi dengan tangan kanan dan kiri mengenai muka dan kepala bagian belakang, sedangkan korban tidak melawan dan masih duduk dikursi sambil mengangkat kedua tangan untuk melindungi kepala, lalu saksi PUJIYANA JUWITA DEWI mengajak saksi RAHMAWATI pergi kerumah belakang sedangkan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO datang dari rumah belakang dan bertanya “ ada apa kok rame-rame” lalu Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO menjawab “ ini lho IMAN melakukan hubungan layaknya suami istri dengan adik” lalu Terdakwa II RAMELAN BIS SUWITO emosi dengan mengatakan “gimana? Kok bisa ki gimana” kemudian kaki kanan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO menendang kaki kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu dengan mengatakan kata - kata kasar memukul korban bertubi-tubi dengan tangan kanan dan kiri mengenai wajah, kepala dan dada korban, lalu Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO memukuli cara bertubi-tubi lagi mengenai muka, kepala bagian belakang, perut bagian atas dan punggung korban, sedangkan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO duduk di kursi hitam, setelah Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO berhenti memukul lalu Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO berdiri dan mengambil gelas yang ada dimeja lalu melemparkan gelas tersebut mengenai kepala korban, kemudian Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO mengambil asbak dari kayu yang ada diatas meja lalu memukulkan asbak tersebut mengenai kepala bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali hingga asbak tersebut pecah, lalu datang saksi SUWITO meleraikan dengan cara berdiri ditengan-tengan Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO dan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO dan tangannya menghalangi para Terdakwa agar tidak memukul lagi kepada korban tetapi Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO tetap memukul kepala korban hingga korban dan kursi tempat duduk korban sampai terguling jatuh kelantai, kemudian Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pantat korban sebanyak 1 kali, lalu korban berusaha bangun masih posisi duduk Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO dengan menggunakan kaki kanan menendang pantat korban sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang pinggang korban sebanyak 1 kali, lalu korban

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha berdiri lalu Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO dan saksi SUWITO mengangkat kursi dikembalikan seperti semula, kemudian korban duduk dikursi pendek, sedangkan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO yang posisi berdiri dikanan agak depannya korban menyuruh korban menghubungi keluarganya, sedangkan Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO berdiri disebelah kiri agak depannya korban, setelah korban menelpon saksi Subur Wahono dengan menggunakan Handphonenya merk OPPO type A16 warna silver lalu handphone direbut sama Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO lalu mengatakan “mas koe rene ora? Iki adimu gawe masalah, kowe nek nggak rene tak pateni” lalu terdakawa II RAMELAN BIN SUWITO mematikan telpon, lalu saksi Subur Wahono menelpon balik dan yang mengangkat adalah Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO mengatakan “pie mas, kowe mrene ora? Nek nggak mrene adimu tak pateni, iki ndase wis moncrot bar tak polo” lalu Terdakwa II RAMELAN SUWITO mematikan telpon, lalu Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO duduk dikursi bersebelahan dengan korban, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO menghubungi saksi Subur Wahono lagi dengan mengatakan “mas kowe sido mrene pora? Yen nggak mrene adimu tak pateni tanan” dan tidak lama kemudian saksi Subur Wahono dan saksi Parwoto datang dengan megendarai mobil, selanjutnya masuk kedalam rumah saksi SUWITO dan duduk berhadapan dengan korban, lalu saksi Subur Wahono bertanya “iki eneng opo to, nopo gak iso diomongke apik-apik, yo nggak ngene carane no” selanjutnya Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO menjelaskan kejadian perkara kepada saksi Subur Wahono sambil menyikut dengan tangan kanan mengenai muka korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO menampar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai muka korban, kemudian saksi Subur Wahono mengatakan “lo mas, sampai kan yo ngerti nek IMAN iki duwe penyakit Homofilia, yo wis mas timbangne neng kene mbok hajar koyo ngene tak kandanane neng omah” lalu Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO menjawab” aku yo ngerti mas, ben ge pelajaran. Pokoke tekan kapan aku jik dendam, IMAN arep tak pateni. Nek keluargane ora trimo laporno Polisi. Gak po po aku mlebu penjoro” selanjutnya saksi Subur Wahono dan saksi Parwoto mengajak korban pulang dengan mengendarai mobil.

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban sampai di rumah orang tuanya yaitu saksi TAMIN melihat korban berlumuran darah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sragen.
- Bahwa atas kejadian tersebut pada Selasa tanggal 14 Januari 2025 pada saat di rumah para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sragen guna diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka dibagian kepala hidung berdarah, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen untuk mendapatkan perawatan namun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Moewardi Solo dan dirawat inap tetapi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 IMAN DIYAN PERMANA dinyatakan meninggal dunia, selanjutnya berdasarkan surat dari Kapolres Sragen Nomor : B/9/II/Res.1.6/2025/Satreskrim tanggal 16 Januari 2025, Perihal : Permintaan Pemeriksaan Mayat/Autopsi a.n (alm) IMAN DIYAN PERMANA, sesuai VISUM et REPERTUM Nomor : 008/IKF&ML/1/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Herratri Wikan Nur Agusti, Sp.FM., M.Sc. dokter jaga instalasi Kedokteran Forensik RSUD Dr. Moewardi, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 mulai pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 14.15 WIB telah melakukan autopsi terhadap jenazah bernama (alm) IMAN DIYAN PERMANA, NIK : 33142030060110003, Kewarganagaraan : Indonesia, Jenis kelamin : laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Sragen, 30 Juni 2001, Umur : 23 tahun 7 bulan, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, pendidikan terakhir : SMK (tamat), alamat : Dk. Banyuurip Rt. 002 Rw. 001, Ds. Banyuurip, Kec. Jenar, Kab. Sragen. Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR DAN IDENTIFIKASI pada :

Poin 4. Lebam Jenazah : terdapat lebam jenazah berwarna merah keunguan yang hilang dengan penekanan pada leher, punggung atas kanan dan kiri, dan pinggang.

Poin 7. Kepala :

Huruf b. Bagian yang tertutup Rambut : Pada bagian yang tertutup rambut, teraba luka cekungan dari pucuk kepala enam senti meter, lima belas senti meter, teraba derik tulang.

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf c. Dahi : Terdapat luka memar pada seluruh dahi berwarna merah kebiruan, tidak teraba derik tulang.

Huruf d. Mata :

5. Mata kanan : Kelopak mata bagian luar berwarna merah kebiruan, kelopak mata bagian dalam berwarna merah kebiruan. Sekitar mata terdapat luka memar berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang. Selaput bening mata keruh. Selaput lendir mata berwarna pucat.
6. Mata kiri : Kelopak mata bagian luar berwarna merah kebiruan. Kelopak mata bagian dalam berwarna merah kebiruan. Sekitar mata terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, tidak teraba derik tulang.

Huruf e. Hidung : Dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna kemerahan disertai lendir, terdapat luka memar pada pangkal hidung berwarna merah kebiruan, tidak teraba derik tulang.

Huruf f. Mulut : Bibir atas dan bawah terdapat luka memar berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang gigi tampak utuh.

Huruf g. Dagum : Pada bagian bawah dagu terdapat luka memar berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang.

Huruf h. Pipi :

5. Pipi Kanan : Terdapat luka memar pada seluruh pipi berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang.
6. Pipi Kiri : Terdapat luka memar pada seluruh pipi berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang.

Huruf i. Telinga: Terdapat luka

5. Telinga kanan : Terdapat luka memar pada seluruh telinga berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang.
6. Telinga Kiri : Terdapat luka memar pada seluruh telinga berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang. Tidak terdapat tanda-tanda penjerata.

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 8. Leher : Terdapat luka memar pada leher depan dan belakang berwarna merah kebiruan. Tidak terdapat tanda-tanda penjeratan.

Poin 9. Dada : Terdapat luka memar bentuk memanjang pada sela iga dada kanan dan kiri, Luka **pertama** berwarna merah berjarak lima belas sentimeter dari tulang selangka, panjang dua belas sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka **kedua** berwarna merah berjarak enam belas sentimeter dari tulang selangka, panjang sepuluh sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka **ketiga** berwarna merah berjarak sembilan belas sentimeter dari tulang selangka, panjang sebelas sentimeter, lebar satu meter. Luka **keempat** berwarna merah berjarak dua puluh sentimeter dari tulang selangka, panjang sepuluh sentimeter, lebar satu meter. Luka **kelima** berwarna merah berjarak dua puluh tiga sentimeter dari tulang selangka, panjang tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter. Pada dada kiri terdapat luka memar berwarna merah kebiruan delapan sentimeter diatas puting, dua sentimeter dari garis tengah, panjang empat belas sentimeter, lebar empat belas sentimeter. Pada pengetukan terdengar suara redup. Tidak teraba derik tulang.

Poin 10. Perut : Pada perut kanan bagian luar terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, tujuh sentimeter dari pinggang kanan, dua puluh lima sentimeter dari garis tengah, panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter. Pengetukan terdengar redup.

Poin 11. Alat kelamin : Lubang kelamin keluar cairan putih keruh.

Poin 12. Anggota gerak atas:

1. Kanan : Tujuh sentimeter dari puncak bahu terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, panjang empat sentimeter, lebar empat sentimeter, Tidak teraba derik tulang. lengan bawah tidak terdapat luka dan tidak teraba derik tulang. Tiga sentimeter dari pergelangan tangan terdapat luka memar

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah kebiruan. Pada ruas pertama jari kedua, ketiga, keempat, dan kelima terdapat luka memar berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang. Jaringan di bawah kuku berwarna ungu.

2. Kiri : Nol sentimeter dari puncak bahu terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berukuran dua puluh dua sentimeter. Tidak teraba derik tulang. Pada lengan bawah bagian luar terdapat luka lecet disertai memar berwarna merah kebiruan dari arah dalam ke luar, jarak tujuh sentimeter dari siku, dua puluh sentimeter dari pergelangan tangan, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Tidak teraba derik tulang. Pada lipatan antara jari satu dan jari dua terdapat memar berwarna merah kebiruan. Tidak teraba derik tulang. Jaringan dibawah kuku berwarna ungu.

Anggota gerak bawah:

- a. Kanan : Paha bagian luar, dua puluh dua sentimeter dari pinggang, dua puluh empat sentimeter dari lutut kanan, terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran panjang 3 sentimeter, lebar tiga sentimeter, Tidak teraba derik tulang.
- b. Kiri : Paha bagian luar, dua belas sentimeter dari pinggang, lima belas senti meter darilutut kiri, terdapat luka memarberwarna merah kebiruan berukuran panjang enam belassentimeter, tidak teraba derik tulang. Pada tungkai bawah bagian belakang lutut terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, panjang dua sentimeter, lebar dua centimeter, Tidak teraba derik tulang.

Poin 13. Punggung : Pada punggung kiri, sebelas sentimeter dari garis tengah, tiga belas sentimeter dari pinggang,

Hal. 28 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



terdapat luka memerwarna merah kebiruan dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar tiga belas sentimeter. Tidak teraba derik tulang.

II. PEMERIKSAAN DALAM :

Poin 1. Kulit dada dibuka : tidak terdapat luka.

Poin 2. Tulang dada dibuka : Tidak terdapat pelebaran pembuluh darah, tidak terdapat luka.

Poin 5. Paru-Paru :

c. Kanan : Terdapat luka memar berwarna merah kebiruan.

b. Kiri : Terdapat luka memar berwarna merah kebiruan.

Poin 6. Kulit dan Dinding Perut Terbuka :

a. Pada perut : dinding otot perut bagian kiri terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.

Poin 7. Kepala :

a. Kulit kepala dibuka : Terdapat jendela darah pada seluruh kulit kepala, Tidak teraba derik tulang.

b. Tulang Atap Kepala Dibuka : Tidak terdapat luka.

c. Selaput Otak dibuka : tidak terdapat pendarahan, Pada permukaan otak tampak adanya pembuluh darah yang melebar.

d. Otak Diangkat : Pada permukaan otak gambaran pembuluh darah tampak kelainan berupa pelebaran pembuluh darah.

Poin 8. Leher :

a. Kulit Leher : Pada leher bagian depan, kanan, dan kiri terdapat memar berwarna merah kebiruan.

b. Otot Leher : Otot Leher dibuka terdapat jendela darah tepat pada leher bagian depan kanan dan kiri.

c. Lidah : lidah tidak terdapat luka.

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



d.Saluran Nafas:Terdapat memar berwarna merah kebiruan pada pangkal epiglotis.

III. PEMERIKSAAN PENUNJANG

1. Pemeriksaan Laboratorium Anatomi dengan simpel paru kanan, paru kiri, otak dan pita suara : hasil terlampir.

IV. KESIMPULAN

1. Telah dilakukan autopsi terhadap laki-laki beridentitas jelas dan lengkap.
2. Pada pemeriksaan luar terdapat luka cekungandi puncak kepala dan luka memar di wajah dan kulit kepala akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat luka memar leher hingga otot leher dan pangkal pita suara akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka memar di perut dan dipunggung hingga otot – otot perut akibat kekerasan tumpul. Terdapat beberapa luka memar di anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul.
3. Adanya beberapa perlukaan yang tersebut pada poin nomor dua menyebabkan korban meninggal.
4. Perkiraan waktu kematian korban adalah kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) ke 3 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tamin Bin Sarijan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi perah dimintai keterangannya oleh penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan;
 - Bahwa korban dari perbuatan tersebut adalah Iman Diyan Permana yang merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa pada Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Subur bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban;
 - Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dirumah Saksi Suwito di Dukuh Ngampo, Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Subur kemudian dihubungi oleh Korban Iman yang meminta untuk dijemput di rumah Saksi Suwito karena Korban Iman telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Subur dan Saksi Parwoto berangkat menuju rumah Saksi Suwito untuk menjemput Korban Iman;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa kepada korban Iman, Saksi hanya mengetahui dari Saksi Subur bahwa Korban Iman dianiaya oleh Para Korban dengan cara disiku menggunakan tangan kanan mengenai dahi sebanyak 1 (Satu) kali;
 - Bahwa kemudian Korban Iman dibawa pulang kerumah Saksi dan saat sampai rumah Saksi melihat Korban Iman dalam keadaan luka pada bagian hidung dan mulut mengeluarkan darah, mata bengkak, serta ada benjolan di dahi;
 - Bahwa kemudian Saksi membawa Korban Iman ke RSUD Moewardi Surakarta bersama istri Saksi, Korban Iman sempat dirawat 3 (tiga) hari dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa Korban Iman memiliki penyakit Hemofilia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Korban Iman dianiaya oleh Para Terdakwa, tetapi kemungkinan karena Korban Iman punya hubungan dengan Saksi Rahmawati yang merupakan adik Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Subur kemudian melaporkan Para Terdakwa ke Polres;
 - Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya tidak ada yang menjenguk Korban Iman;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Subur Wahono bin Mitro Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi perah dimintai keterangannya oleh penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan;
 - Bahwa korban dari perbuatan tersebut adalah Iman Diyan Permana;
 - Bahwa pada Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Subur bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban;

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Korban Iman dan diminta untuk segera datang ke rumah Saksi Suwito di Dukuh Ngampo, Desa Banyuurip, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Korban Iman menghubungi Saksi melalui telpon dan mengatakan kepada Saksi untuk segera datang kerumah Saksi Suwito, pada saat itu Saksi mendengar suara Terdakwa II yang meminta Saksi untuk segera datang kerumah Saksi Suwito dan mengancam apabila Saksi tidak segera datang maka Korban Iman diancam akan dibunuh, kemudian Saksi berusaha mencari tahu apa yang terjadi dan kemudian telpon dimatikan;
- Bahwa karena khawatir Saksi menghubungi lagi Korban Iman dan diangkat oleh Terdakwa II yang kemudian Terdakwa II mengatakan untuk Saksi segera datang kerumah Saksi Suwito atau Korban Iman akan dibunuh dan pada saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa Korban Iman kepalanya sudah babak belur/berdarah karena dihajar oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah telpon dimatikan Saksi dan Saksi Parwoto langsung menuju rumah Saksi Suwito untuk menjemput Korban Iman;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Parwoto sampai dirumah Saksi Suwito, Saksi melihat Korban Iman sudah babak belur keluar darah dari mulut dan hidung, Saksi kemudian bertanya ada masalah apa yang terjadi sampai Para Terdakwa menganiaya Korban Iman, Terdakwa II mengatakan bahwa Korban Iman sudah membuat masalah karena membawa Saksi Rahmawati pergi tanpa pamit dan sudah melakukan hubungan suami istri sehingga menyebabkan malu keluarga Para Terdakwa, saat itu Saksi meminta agar Saksi Rahmawati dihadirkan untuk mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, Terdakwa II mengatakan bahwa Saksi Rahmawati ada dikamar dan tidak perlu dihadirkan karena sudah dimarahi oleh Terdakwa II, Saksi kemudian meminta maaf kepada keluarga Para Terdakwa dan mengatakan Korban Iman dan keluarganya siap untuk menikahkan Korban Iman dan Saksi Rahmawati sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Korban Iman, Saksi Maryati tidak setuju dengan pernyataan Saksi dan melarang Korban Iman dan Saksi Rahmawati berhubungan lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyikut wajah Korban Iman menggunakan tangan kanannya dan Saksi berusaha untuk menghentikan perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II kemudian mengatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa kepada Korban Iman besok bisa sembuh, akan tetapi sakit hati yang dirasakan Para Terdakwa tidak bisa sembuh selanjutnya Terdakwa II menampar wajah Korban Iman dengan tangan kiri;

Hal. 32 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa II menampar wajah Korban Iman Saksi berusaha menghentikan dengan mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa Korban Iman memiliki penyakit Hemofilia, karena khawatir Para Terdakwa akan melakukan penganiayaan lagi kepada Korban Iman Saksi mengajak Korban Iman untuk pulang dan mengatakan kepada Para Terdakwa akan menasihati Korban Iman dirumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemukulan sebelumnya yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi hanya melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan ketika berada dirumah Saksi Suwito;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui Para Terdakwa melakukan kekerasan hanya menggunakan tangan tidak menggunakan alat;
 - Bahwa pada saat datang ke Rumah Saksi Suwito Saksi sudah melihat ada gelas pecah dan asbak dibawah;
 - Bahwa Terdakwa II mengatakan bahwa masih memiliki dendam kepada Korban Iman dan mengatakan apabila Saksi dan keluarga tidak terima atas perbuatan Para Terdakwa maka dapat melaporkan perbuatan tersebut ke polisi;
 - Bahwa kemudian Saksi membawa Korban Iman pulang dan langsung menuju rumah sakit setelah dirawat selama 3 (tiga) hari tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB Korban Iman dinyatakan meninggal dunia;
 - Bahwa penyebab Para Terdakwa menganiaya Korban Iman adalah karena Korban Iman mengajak Saksi Rahmawati pergi tanya izin dan karena Korban Iman dan Saksi Rahmawati telah melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Korban Iman dan Saksi Rahmawati sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya tidak ada yang menjenguk Korban Iman;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Parwoto Bin Marno (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi perah dimintai keterangannya oleh penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan;
 - Bahwa korban dari perbuatan tersebut adalah Iman Diyan Permana;

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 diketahui sekira pukul 15.00 WIB. di rumah Saksi Suwito alamat di Dukuh Ngampo RT002 RW001, Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 kurang lebih sekitar pukul 14.15 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Subur dan mengatakan bahwa ada masalah dengan Korban Iman dirumah Saksi Suwito yang beralamat Dukuh Ngampo RT002 RW001, Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Subur bersama-sama menuju rumah Saksi Suwito, dan setelah sampai disana Saksi melihat Korban Iman sudah mengalami luka dibagian mulut berdarah, luka memar di wajah, benjolan di kepala bagian kiri belakang;
- Bahwa setelah sampai rumah Saksi Suwito Saksi Subur kemudian bertanya ada masalah apa yang terjadi sampai Para Terdakwa menganiaya Korban Iman, Terdakwa II mengatakan bahwa Korban Iman sudah membuat masalah karena membawa Saksi Rahmawati pergi tanpa pamit dan sudah melakukan hubungan suami istri sehingga menyebabkan malu keluarga Para Terdakwa, Saksi Subur kemudian meminta maaf kepada keluarga Para Terdakwa dan mengatakan Korban Iman dan keluarganya siap untuk menikahkan Korban Iman dan Saksi Rahmawati sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Korban Iman;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyikut wajah Korban Iman menggunakan tangan kanannya dan Saksi Subur berusaha untuk menghentikan perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II kemudian mengatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa kepada Korban Iman besok bisa sembuh, akan tetapi sakit hati yang dirasakan Para Terdakwa tidak bisa sembuh selanjutnya Terdakwa II menampar wajah Korban Iman dengan tangan kiri;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa II menampar wajah Korban Iman Saksi Subur berusaha menghentikan dengan mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa Korban Iman memiliki penyakit Hemofilia, karena khawatir Para Terdakwa akan melakukan penganiayaan lagi kepada Korban Iman Saksi Subur mengajak Korban Iman untuk pulang dan mengatakan kepada Para Terdakwa akan menasihati Korban Iman dirumah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Para Terdakwa melakukan kekerasan hanya menggunakan tangan tidak menggunakan alat;

Hal. 34 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang ke Rumah Saksi Suwito Saksi melihat ada gelas pecah dan asbak dibawah;
 - Bahwa kemudian Korban Iman dan Saksi Subur pulang dengan menggunakan mobil, sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat;
 - Bahwa kemudian Korban Iman menjalani perawatan medis di RSUD dr Moewardi Surakarta selama tiga hari, dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa penyebab Para Terdakwa menganiaya Korban Iman adalah karena Korban Iman mengajak Saksi Rahmawati pergi tanya izin dan karena Korban Iman dan Saksi Rahmawati telah melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Korban Iman dan Saksi Rahmawati sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya tidak ada yang menjenguk Korban Iman;
 - Bahwa Korban Iman sudah lama menderita penyakit Hemofilia dan setiap bulan kontrol ke Rumah Sakit;
 - Bahwa keluarga Korban Iman pernah membicarakan hubungan antara Saksi Rahmawati dengan Korban Iman, keluarga pernah membicarakan akan menjual truk milik keluarga untuk melamar Saksi Rahmawati;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
4. Rahmawati Binti Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi perah dimintai keterangannya oleh penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan;
 - Bahwa korban dari perbuatan tersebut adalah Iman Diyan Permana;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 diketahui sekira pukul 15.00 WIB. di rumah Saksi Suwito alamat di Dukuh Ngampo RT002 RW001, Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Korban Iman karena Saksi dan Korban Iman memiliki hubungan pacaran;
 - Bahwa Saksi dan Korban Iman pacaran sejak tahun 2023;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, Saksi mengajak Korban Iman untuk main ke daerah Kemuning, Karanganyar, pada hari Senin

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2025 diketahui sekira pukul 07.00 WIB Korban Iman datang kerumah Saksi, setelah sampai Korban Iman mengobrol dengan Saksi Suwito sembari menunggu Saksi bersiap-siap, setelah itu Saksi dan Korban Iman kemudian berpamitan kepada Saksi Suwito untuk main ke daerah Kemuning, Karanganyar;

- Bahwa Saksi dan Korban Iman tidak langsung menuju Kemuning, Karanganyar tetapi menuju Hotel Sukowati Sragen, Saksi dan Korban Iman setelah masuk ke Hotel Sukowati melakukan hubungan layaknya suami istri, dan setelah itu Saksi dan Korban Iman main ke Kemuning, Karanganyar;
- Bahwa setelah selesai dari Kemuning, Karanganyar, Saksi dan Korban Iman kembali kerumah Saksi Suwito;
- Bahwa kemudian Saksi, Korban Iman, Saksi Pujiana, dan Terdakwa I duduk bersama, Terdakwa I kemudian bertanya kepada Korban Iman habis pergi kemana dan dijawab oleh Korban Iman dari Kemuning, Karanganyar;
- Bahwa Saksi menyuruh Korban Iman untuk menyampaikan bahwa Saksi dan Korban Iman sudah melakukan hubungan layaknya suami istri di Hotel Sukowati Sragen;
- Bahwa setelah Korban Iman mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa I, Terdakwa I berdiri dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah Korban Iman, kemudian Terdakwa II keluar dan mendekat berhadapan dengan Korban Iman kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah Korban Iman;
- Bahwa Saksi kemudian menangis dan berteriak-teriak sehingga oleh Saksi Pujiana Saksi diajak ke belakang rumah dan pada saat Saksi di belakang rumah Saksi mendengar ada gelas pecah dan melihat ada pecahan kaca di sekitar Korban Iman, dan Saksi melihat Saksi Maryati dan Saksi Suwito ada disana, tidak lama Saksi Subur datang;
- Bahwa Saksi tidak berusaha menghentikan perbuatan Para Terdakwa kepada Korban Iman karena pada saat itu Saksi lemas dan shock;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut tidak tahu bagaimana keadaan Korban Iman dan kemudian diberi tahu oleh tetangga Korban Iman ada dirumah sakit dan meninggal;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Korban Iman karena emosi Korban Iman telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Korban Iman melakukan hubungan suami-istri sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 2023 dan yang kedua kalinya sebelum perkara ini;

Hal. 36 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diancam oleh Korban Iman apabila tidak mengirimkan uang maka Korban Iman akan melakukan hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa pada awalnya tidak ada yang mengetahui Saksi dan Korban Iman berpacaran tetapi kemudian Terdakwa I, Saksi Pujiyana, dan Saksi Suwito tahu Saksi dan Korban Iman berpacaran;
 - Bahwa Terdakwa I tidak mengizinkan Saksi berpacaran dengan Korban Iman karena Terdakwa I menyuruh Saksi mencari uang membantu orang tua;
 - Bahwa Korban Iman mengatakan serius dengan Saksi dan akan datang kerumah Saksi membawa cincin;
 - Bahwa Saksi pernah ziarah dan menginap dirumah orang tua Korban Iman selama 1 (satu) minggu karena Saksi pernah bermimpi Saksi Iman menyuruh saya datang kerumah orang tuanya waktu 100 hari meninggalnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Pujiyana Juwita Dewi Binti Sutarji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi perah dimintai keterangannya oleh penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan;
- Bahwa korban dari perbuatan tersebut adalah Iman Diyan Permana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 diketahui sekira pukul 15.00 WIB. di rumah Saksi Suwito alamat di Dukuh Ngampo RT002 RW001, Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
- pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 diketahui sekira pukul 12.00 WIB, Saksi datang ke rumah Saksi Suwito alamat di Dukuh Ngampo RT002 RW001, Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, untuk mencari Terdakwa I yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa pada pukul 14.45 WIB, Korban Iman dan Saksi Rahmawati kembali dari Kemuning, Karanganyar, setelah itu Saksi, Terdakwa I, Saksi Rahmawati, dan Korban Iman duduk bersama sama;
- Bahwa Saksi Rahmawati menyuruh Korban Iman untuk menyampaikan bahwa Saksi Rahmawati dan Korban Iman sudah melakukan hubungan layaknya suami istri di Hotel Sukowati Sragen;
- Bahwa setelah Korban Iman mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa I, Terdakwa I berdiri dan memukul bagian kepala dengan menggunakan

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan sebanyak 2 (Dua) kali, karena Saksi Rahmawati histeris Saksi membawa Saksi Rahmawati ke belakang rumah;

- Bahwa kemudian Saksi kembali lagi ke depan dan melihat Terdakwa II keluar dan mendekat berhadapan dengan Korban Iman kemudian menendang kaki kiri Korban Iman sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala Korban Iman dan kemudian Terdakwa II mengeluarkan kata-kata kasar kepada Korban Iman;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dengan berdiri memukul Korban Iman dengan tangan kosong menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan mengenai kepala Korban Iman sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II mengambil gelas kaca yang ada di meja dengan tangan kanannya dan melemparkan ke arah Korban Iman dan mengenai kepala bagian kanan atas Korban Iman dan kemudian gelas tersebut pecah dibawah kursi, selanjutnya Terdakwa I masih dalam keadaan berdiri mengambil asbak kayu diatas meja dengan tangan kanan dan kemudian menghantamkan asbak kayu tersebut ke bagian atas kepala Korban Iman sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian memukul sebanyak satu kali dengan tangan kosong memukul sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Korban Iman jatuh tersungkur ke lantai;
- Bahwa kemudian saat Korban Iman jatuh tersungkur ke lantai Terdakwa II menendang Korban Iman dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai area badan Korban Iman, setelah ditendang kemudian Korban Iman berdiri dan duduk dikursi;
- Bahwa kemudian Saksi Suwito dan Saksi Maryati datang masuk kedalam rumah, pada saat itu karena terkejut Saksi Maryati pingsan dan Saksi menolong Saksi Maryati, kemudian Saksi Suwito berusaha memisahkan dan melindungi Korban Iman dari Para Terdakwa, Saksi Suwito menyuruh Korban Iman untuk menghubungi keluarganya agar dijemput;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Korban Iman dengan hidung dan mulut berdarah;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban Iman adalah karena Korban Iman mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Rahmawati di Hotel Sukowati;
- Bahwa kemudian datang Saksi Subur dan Saksi Parwoto yang merupakan saudara dari Korban Iman, Saksi Subur kemudian bertanya ada masalah apa yang terjadi sampai Para Terdakwa menganiaya Korban Iman padahal seharusnya dapat dibicarakan baik-baik tanpa harus melakukan kekerasan,

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Suwito menjelaskan apa yang terjadi dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang dibicarakan, kemudian Saksi melihat Terdakwa I menghantam wajah Korban Iman dengan siku tangan kanannya dan mengenai wajah Korban Iman;

- Bahwa Terdakwa I pada saat itu mengatakan agar segera membawa pulang Korban Iman dengan mengancam apabila tidak segera dibawa pulang akan dibunuh, setelah itu Saksi melihat Korban Iman dibawa oleh Saksi Subur kedalam mobil dan Saksi Parwoto membawa motor yang dikendarai Korban Iman;
 - Bahwa pada hari Kamis 16 Januari 2025 Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Maryati bahwa Korban Iman telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Saksi Rahmawati dan Korban Iman memiliki hubungan pacaran tetapi Saksi tidak tahu sudah berapa lama hubungan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I tahu Saksi Rahmawati dan Korban Iman pacaran dan tidak ada yang melarang hubungan mereka, selain itu keluarga lain juga setuju dengan hubungan Saksi Rahmawati dan Korban Iman;
 - Bahwa setelah Saksi masuk mengantar Saksi Rahmawati kedalam rumah Saksi kembali untuk meleraikan Korban Iman dan Para Terdakwa, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I masih memukul Korban Iman dengan tangan kosong, saat itu Korban Iman diam saja sambil menutup wajahnya ketika dipukul Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat ketika Para Terdakwa memukul Korban Iman mengenai kepala, muka, dan kaki;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

6. Suwito Bin Sukiyo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi perah dimintai keterangannya oleh penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan;
- Bahwa korban dari perbuatan tersebut adalah Iman Diyan Permana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 diketahui sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Ngampo RT002 RW001, Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;

Hal. 39 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Rahmawati dan Korban Iman pamit untuk pergi ke Kemuning, Karanganyar;
- Bahwa Saksi saat itu berada di belakang rumah dan kemudian sekira sebelum sholat Ashar Saksi mendengar suara teriak-teriak dari rumah utama, Saksi bergegas kesana dan melihat Korban Iman dalam posisi muka memar, mulut berdarah dan gelas kecil yang berada di meja sudah pecah dan asbak yang terbuat dari kayu yang berada dimeja sudah rusak dan berserakan dilantai;
- Bahwa pada saat Saksi datang berusaha meleraikan Para Terdakwa dan Korban Iman, pada saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa Korban Iman sudah merusak keperawanan Saksi Rahmawati sehingga Terdakwa I melakukan pemukulan kepada Korban Iman;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Korban Iman ada masalah apa dan Korban Iman menjawab bahwa sudah melakukan perbuatan tidak baik yaitu mengambil keperawanan Saksi Rahmawati yang merupakan anak dari Saksi;
- Bahwa Saksi melihat waktu Korban Iman duduk dikursi dan dipukuli Terdakwa I lalu Saksi memisahkan dan Terdakwa II menendang 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi kemudian menyuruh Korban Iman untuk menghubungi keluarga Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban Iman;
- Bahwa kemudian Saksi Subur dan Saksi Parwoto datang untuk menjemput Korban Iman, saat itu Saksi tidak terlalu mendengar apa pembicaraan antara Saksi Subur, Saksi Parwoto, dan Para Terdakwa karena fokus mengurus Saksi Maryati yang pada saat itu pingsan, setelah itu Saksi Subur membawa Korban Iman pulang;
- Bahwa Saksi Rahmawati tidak pernah bercerita kalau memiliki hubungan dengan Korban Iman dan keluarga Korban Iman belum pernah datang ke rumah Saksi untuk membicarakan hubungan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa pernah mengatakan keberatan atas hubungan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dan tidak melarang hubungan antara Korban Iman dan Saksi Rahmawati;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan bahwa apabila keluarga Korban Iman mau lapor polisi dipersilahkan;

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
- 7. Maryati Binti Mangunrejo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi perah dimintai keterangannya oleh penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan;
 - Bahwa korban dari perbuatan tersebut adalah Iman Diyan Permana;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 diketahui sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Ngampo RT002 RW001, Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi sedang memasak Saksi mendengar ada keributan dari ruang tamu, ketika Saksi sampai di ruang tamu Bahwa Saksi melihat Korban Iman dalam kondisi memar dan pada saat itu Terdakwa I berdiri didepan Korban Iman dan disampingnya ada Terdakwa II, setelah melihat kondisi dari Korban Iman karena kaget Saksi pingsan;
 - Bahwa Saksi diberi tahu oleh Terdakwa II dan Saksi Rahmawati bahwa Korban Iman sudah dianiaya oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa penyebab dilakukannya penganiayaan oleh Para Terdakwa adalah karena Saksi Rahmawati dan Korban Iman telah melakukan hubungan suami-istri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Para Terdakwa menganiaya Korban Iman;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Saksi Rahmawati dan Korban Iman, karena Saksi Rahmawati tidak pernah bercerita, Saksi hanya tahu Saksi Rahmawati dan Korban Iman pergi main bersama;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban Iman kemudian dijemput oleh Saksi Subur dan Saksi Parwoto untuk dibawa pulang;
 - Bahwa saat korban dirumah sakit dan meninggal Saksi, Para Terdakwa, maupun keluarganya tidak langsung menjenguk dan melayat serta meminta maaf;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
- 8. Samto Bin Kariyo Kono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 41 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi perah dimintai keterangannya oleh penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan;
 - Bahwa korban dari perbuatan tersebut adalah Iman Diyan Permana;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 diketahui sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Ngampo RT002 RW001, Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa Saksi dihadirkan karena ada kejadian penganiayaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban Iman, Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut setelah Korban Iman meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi yang baru pulang dari pasar yang mendapatkan informasi bahwa korban yang bernama Iman meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Korban Iman setelah menerima kekerasan dari para Terdakwa tetapi dari informasi yang Saksi dapat Korban Iman di rawat di RSUD Dr Moewardi Surakarta, setelah menjalani perawatan selama 3 hari pada tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 WIB Korban Iman dinyatakan meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi adalah ketua RT;
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan laporan dan tidak tahu telah terjadi kekerasan di kampung Saksi dan Saksi tidak mencari informasi mengenai hal tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban Iman tetapi dari informasi yang didapatkan karena keluarga Saksi Rahmawati tidak menyetujui hubungan antara Korban Iman dan Saksi Rahmawati;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor 008/IKF&ML/I/2025, tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat oleh atas nama Direktur RSUD Dr Moewardi Provinsi Jawa Tengah dr. Herratri Wikan Nur Agusti, Sp.FM., M.Sc dengan kesimpulan:
 - a. Telah dilakukan autopsi terhadap laki-laki beridentitas jelas dan lengkap;

Hal. 42 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada pemeriksaan luar terdapat luka cekungan di puncak kepala dan luka memar di wajah dan kulit kepala akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka memar leher hingga otot-otot leher dan pangkal pita suara akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka memar di perut dan punggung hingga otot-otot perut akibat kekerasan tumpul. Terdapat beberapa luka memar di anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul;
- c. Adanya beberapa perlukaan yang tersebut pada poin nomor dua menyebabkan korban meninggal;
- d. Perkiraan waktu kematian korban adalah kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Rahmadi Bin Suwito, pada pokoknya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II bersama-sama melakukan perbuatan kekerasan;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Iman Diyan Permana;
 - Bahwa Terdakwa I kenal dengan Korban Iman karena Korban Iman menjalin hubungan dengan Saksi Rahmawati;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Senin tanggal 13 Januari 2025 diketahui sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Suwito yang beralamat di Dukuh Ngampo RT002 RW001, Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I pergi ke rumah Saksi Suwito dan mengobrol bersama Saksi Pujiyana, tidak berselang lama Saksi Rahmawati dan Korban Iman datang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan kemudian Terdakwa I, Saksi Pujiyana, Korban Iman, dan Saksi Rahmawati masuk kedalam rumah;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I bertanya habis darimana dan Korban Iman menjawab bahwa habis main, pada saat itu Saksi Rahmawati menyuruh Korban Iman untuk menyampaikan bahwa Korban Iman dan Saksi Rahmawati sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian Korban Iman

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



menyampaikan dan memohon maaf kepada Terdakwa I karena telah melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa kemudian setelah mendengar pengakuan Korban Iman, Terdakwa I emosi dan langsung memukul Korban Iman dengan punggung tangan kiri mengenai hidung dan langsung mengeluarkan darah (mimisan), selanjutnya Terdakwa I berdiri dan memukul Korban iman lagi, karena emosi Terdakwa I memukul korban mengenai muka dan kepala, secara bertubi-tubi, dilakukan dengan tangan kosong pemukulan tersebut terjadi lebih dari 5 (lima) dan mengenai dada, perut, muka, dan kepala Korban Iman;
- Bahwa kemudian Terdakwa II datang karena mendengar ada keributan, pada saat datang Terdakwa II menendang kaki kiri Korban Iman sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya dan memukul Korban Iman sambil berkata kasar, selanjutnya Terdakwa II mengambil gelas kaca dan melemparkannya ke badan Korban Iman sehingga menyebabkan gelas itu terjatuh dan pecah;
- Bahwa karena belum puas memukul dan memarahi Korban Iman, Terdakwa I kembali memukul Korban Iman menggunakan asbak yang terbuat dari kayu ke kepala Korban Iman hingga asbak tersebut pecah;
- Bahwa karena mendengar keributan Saksi Suwito dan Saksi Maryati datang, kemudian Saksi Suwito meleraikan dan mengatakan kepada Korban Iman untuk menghubungi keluarganya dan segera dijemput, pada saat Korban Iman menghubungi keluarganya Terdakwa II ikut berbicara melalui telpon dan mengatakan agar Saksi Subur untuk segera menjemput Korban Iman apabila tidak segera dijemput maka Korban Iman diancam akan dibunuh oleh Terdakwa II;
- Bahwa tidak lama setelah telepon tersebut Saksi Subur dan Saksi Parwoto datang untuk menjemput Korban Iman, Saksi Subur sempat bertanya ada masalah apa hingga Korban Iman dipukuli padahal apabila ada masalah bisa dibicarakan baik-baik, kemudian keluarga Terdakwa menjelaskan kejadiannya dan Saksi Subur mengajak Korban Iman pulang, sebelum Korban Iman pulang Terdakwa I menyikut menggunakan siku tangan kanan dan mengenai kepala Korban Iman dan mengatakan untuk segera dibawa kembali dan mengancam apabila tidak segera dibawa pulang Korban Iman akan dibunuh oleh Terdakwa I;
- Bahwa karena perbuatan tersebut Korban Iman mengalami luka, bagian muka lebam, mimisan (bagian hidung mengeluarkan darah), mulut bengkak, bagian kepala belakang bengkak;

Hal. 44 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II, Korban Iman tidak melakukan perlawanan dan berusaha melindungi wajah dan kepalanya menggunakan kedua tangannya;
 - Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Saksi Rahmawati dan Saksi Pujiyana tidak melihat seluruhnya karena Saksi Rahmawati menangis sedangkan Saksi Pujiyana mengajak Saksi Rahmawati untuk masuk kedalam rumah;
 - Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kekerasan kepada Korban Iman karena tidak terima dan emosi karena pada waktu itu mendengar pengakuan Korban Iman telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Rahmawati;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan kekerasan sama sekali tidak ada niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa, dan pada saat terjadi kekerasan itu Terdakwa I hanya spontan dan menuruti emosi, Terdakwa I melakukan kekerasan tersebut hanya bermaksud untuk memberikan efek jera dan penegasan karena adanya permasalahan ini keluarga tidak setuju hubungan Saksi Rahmawati dan Korban Iman;
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui Korban Iman meninggal pada Kamis tanggal 16 Januari 2025, Terdakwa I mendapatkan informasi tersebut ketika sudah ditahan di Polres Sragen;
 - Bahwa Terdakwa I menyesal telah mengakibatkan Korban Iman meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
2. Terdakwa II Ramelan Bin Suwito, pada pokoknya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Iman Diyan Permana;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Senin tanggal 13 Januari 2025 diketahui sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Suwito yang beralamat di Dukuh Ngampo RT002 RW001, Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 diketahui sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Suwito yang beralamat di Dukuh Ngampo RT002 RW001, Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Terdakwa II mendengar ada ribut-ribut dan kemudian melihat Terdakwa I memukul Korban Iman menggunakan asbak dengan tangan kanannya dan mengenai kepala Korban Iman dan kemudian Terdakwa I memukul sebanyak 2 (dua) kali dan kena bagian wajah serta kepala Korban Iman;
- Bahwa kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I kenapa ribut-ribut dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa Korban Iman dan Saksi Rahmawati sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian Terdakwa II menjadi emosi kemudian Terdakwa II memukul sebanyak 2 (dua) kali dan kena bagian wajah serta kepala Korban Iman, lalu diatas meja Terdakwa II melihat ada gelas kosong sisa minuman Terdakwa II melemparkan dengan tangan kanan ke arah Korban Iman mengenai kepala, setelah itu menendang Korban Iman dengan menggunakan kaki kanan mengenai kaki dan pantat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Suwito dan Saksi Maryati datang, pada saat itu Saksi Suwito langsung melerai dan Saksi Mayati pingsan karena shock;
- Bahwa kemudian Saksi Suwito menyuruh Korban Iman untuk menghubungi keluarganya untuk segera dijemput, pada saat Korban Iman menelpon keluarganya Terdakwa II mengatakan untuk segera dijemput karena Korban Iman membuat masalah dan apabila tidak segera dijemput maka akan dibunuh oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian datang Saksi Subur dan Saksi Parwoto, Saksi Subur membawa Korban Iman menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi Subur Ketika datang menjemput Korban Iman sempat meminta jawab dan berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatan Korban Iman;
- Bahwa pada saat dibawa pulang Korban Iman mengalami luka memar pada bagian kepala, wajah dan keluar darah pada bagian hidung;
- Bahwa sebelum membawa Korban Iman pulang, Saksi Subur menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa Korban Iman memiliki penyakit Hemofilia dan Terdakwa II menjawab tidak apa—apa hal ini untuk Pelajaran;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada awalnya menggunakan tangan kosong tetapi kemudian pemukulan menggunakan asbak kayu dan gelas;
- Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kekerasan kepada Korban Iman karena tidak terima dan emosi karena pada waktu itu

Hal. 46 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pengakuan Korban Iman telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Rahmawati;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan kekerasan sama sekali tidak ada niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa, dan pada saat terjadi kekerasan itu Terdakwa II hanya spontan dan menurut emosi, Terdakwa II melakukan kekerasan tersebut hanya bermaksud untuk memberikan efek jera dan penegasan karena adanya permasalahan ini keluarga tidak setuju hubungan Saksi Rahmawati dan Korban Iman;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Korban Iman meninggal pada Kamis tanggal 16 Januari 2025, Terdakwa II mendapatkan informasi tersebut ketika sudah ditahan di Polres Sragen;
- Bahwa Terdakwa II menyesal telah mengakibatkan Korban Iman meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi a *de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat;
3. 1 (satu) buah asbak kayu;

Milik Terdakwa I Rahmadi Bin Suwito

4. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
5. 1 (satu) kaos lengan pendek warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah pecahan gelas;

Milik Terdakwa II Ramelan Bin Suwito

7. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
8. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
9. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A16 warna silver IMEI 1, 860115066798930 IMEI 2: 860115066798922;
10. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk new era;
11. 1 (satu) tas slempang warna hijau merk Ours-Ist;
12. 1 (satu) unit Sepeda motor roda dua jenis Honda Beat No. Reg: AD-4639-NE warna biru silver tahun 2021, No.Ka: MH1JM9119MK852887 No.Sin: JM91E1852025 atas nama Parwoto alamat Banyurip, RT002/RW001 Banyurip, Jenar, Sragen beserta kunci dan STNKnya;

Milik Saksi Subur Wahono Bon Mitro Suwarno

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Senin tanggal 13 Januari 2025 diketahui sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Suwito yang beralamat di Dukuh Ngampo RT002 RW001, Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
2. Bahwa Senin tanggal 13 Januari 2025 diketahui sekira pukul 14.15 WIB Saksi Rahmawati dan Korban Iman sampai dirumah Saksi Suwito yang beralamat di Dukuh Ngampo RT002 RW001, Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen setelah pergi ke Kemuning, Karanganyar;
3. Bahwa setelah sampai dirumah Saksi Suwito, Terdakwa I dan Saksi Pujiyana kemudian mengajak Saksi Rahmawati dan Korban Iman untuk masuk dan ngobrol, Terdakwa I bertanya habis darimana dan Korban Iman menjawab bahwa habis main, pada saat itu Saksi Rahmawati menyuruh Korban Iman untuk menyampaikan bahwa Korban Iman dan Saksi Rahmawati sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian Korban Iman menyampaikan dan memohon maaf kepada Terdakwa I karena telah melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa kemudian setelah mendengar pengakuan Korban Iman, Terdakwa I emosi dan langsung memukul Korban Iman dengan punggung tangan kiri mengenai hidung dan langsung mengeluarkan darah (mimisan), selanjutnya Terdakwa I berdiri dan memukul Korban iman lagi, karena emosi Terdakwa I memukul korban mengenai muka dan kepala, secara bertubi-tubi, dilakukan dengan tangan kosong pemukulan tersebut terjadi lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai dada, perut, muka, dan kepala Korban Iman;
5. Bahwa kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I kenapa ribut-ribut dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa Korban Iman dan Saksi Rahmawati sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian Terdakwa II menjadi emosi kemudian Terdakwa II memukul sebanyak 2 (dua) kali dan kena bagian wajah serta kepala Korban Iman, lalu diatas meja Terdakwa II melihat ada gelas kosong sisa minuman Terdakwa II melemparkan dengan tangan kanan ke arah Korban Iman mengenai kepala, setelah itu menendang Korban Iman dengan menggunakan kaki kanan mengenai kaki dan pantat sebanyak 2 (dua) kali;

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena belum puas memukul dan memarahi Korban Iman, Terdakwa I kembali memukul Korban Iman menggunakan asbak yang terbuat dari kayu ke kepala Korban Iman hingga asbak tersebut pecah;
7. Bahwa kemudian Saksi Suwito menyuruh Korban Iman untuk menghubungi keluarganya untuk segera dijemput, pada saat Korban Iman menelpon keluarganya Terdakwa II mengatakan untuk segera dijemput karena Korban Iman membuat masalah dan apabila tidak segera dijemput maka akan dibunuh oleh Terdakwa II;
8. Bahwa setelah Saksi Subur dan Saksi Parwoto sampai di rumah Saksi Suwito, Saksi Subur melihat Korban Iman sudah babak belur keluar darah dari mulut dan hidung, Saksi Subur kemudian bertanya ada masalah apa yang terjadi sampai Para Terdakwa menganiaya Korban Iman, Terdakwa II mengatakan bahwa Korban Iman sudah membuat masalah karena membawa Saksi Rahmawati pergi tanpa pamit dan sudah melakukan hubungan suami istri sehingga menyebabkan malu keluarga Para Terdakwa, Saksi Subur kemudian meminta maaf kepada keluarga Para Terdakwa dan mengatakan Korban Iman dan keluarganya siap untuk menikahkan Korban Iman dan Saksi Rahmawati sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Korban Iman;
9. Bahwa kemudian sebelum Korban Iman dibawa pulang oleh Saksi Subur Terdakwa I menyikut wajah Korban Iman menggunakan tangan kanannya dan mengatakan untuk segera dibawa kembali dan mengancam apabila tidak segera dibawa pulang Korban Iman akan dibunuh oleh Terdakwa I, Terdakwa II kemudian mengatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa kepada Korban Iman besok bisa sembuh, akan tetapi sakit hati yang dirasakan Para Terdakwa tidak bisa sembuh selanjutnya Terdakwa II menampar wajah Korban Iman dengan tangan kirinya;
10. Bahwa karena perbuatan tersebut Korban Iman mengalami luka, bagian muka lebam, mimisan (bagian hidung mengeluarkan darah), mulut bengkak, bagian kepala belakang bengkak;
11. Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban Iman karena tidak terima dan emosi karena pada waktu itu mendengar pengakuan Korban Iman telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Rahmawati;
12. Bahwa kemudian Korban Iman menjalani perawatan medis di RSUD dr Moewardi Surakarta selama tiga hari, dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB Korban Iman meninggal dunia;

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 008/IKF&ML/I/2025, tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat oleh atas nama Direktur RSUD Dr Moewardi Propinsi Jawa Tengah dr. Herratri Wikan Nur Agusti, Sp.FM., M.Sc dengan kesimpulan:

- a. Telah dilakukan autopsi terhadap laki-laki beridentitas jelas dan lengkap;
- b. Pada pemeriksaan luar terdapat luka cekungan di puncak kepala dan luka memar di wajah dan kulit kepala akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka memar leher hingga otot-otot leher dan pangkal pita suara akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka memar di perut dan punggung hingga otot-otot perut akibat kekerasan tumpul. Terdapat beberapa luka memar di anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul;
- c. Adanya beberapa perlukaan yang tersebut pada poin nomor dua menyebabkan korban meninggal;
- d. Perkiraan waktu kematian korban adalah kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Unsur Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang diajukan di persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah Terdakwa I Rahmadi Bin Suwito dan Terdakwa II Ramelan Bin Suwito, Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, sebagai subyek hukum, Setiap Orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Para Terdakwa demikian pula Saksi-Saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa I Rahmadi Bin Suwito dan Terdakwa II Ramelan Bin Suwito sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dan ternyata Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Para Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Para Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan di persidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Para Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I Rahmadi Bin Suwito dan Terdakwa II Ramelan Bin Suwito Wiyono, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" dalam pasal 338 KUHP artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Senin tanggal 13 Januari 2025 diketahui sekira pukul 14.15 WIB Saksi Rahmawati dan Korban Iman sampai di rumah Saksi Suwito yang beralamat di Dukuh Ngampo RT002 RW001, Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen setelah pergi ke Kemuning, Karanganyar, Para Terdakwa yang karena tidak terima dan emosi karena pada waktu itu mendengar pengakuan Korban Iman telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Rahmawati, Terdakwa I emosi dan langsung memukul Korban Iman dengan punggung tangan kiri mengenai hidung dan langsung mengeluarkan darah (mimisan), Terdakwa I memukul korban mengenai muka dan kepala, secara bertubi-tubi, dilakukan dengan tangan kosong pemukulan tersebut terjadi lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai dada, perut, muka, dan kepala Korban Iman;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II menjadi emosi kemudian Terdakwa II memukul sebanyak 2 (dua) kali dan kena bagian wajah serta kepala Korban Iman, lalu diatas meja Terdakwa II melihat ada gelas kosong sisa minuman Terdakwa II melemparkan dengan tangan kanan ke arah Korban Iman mengenai kepala, setelah itu menendang Korban Iman dengan menggunakan kaki kanan mengenai kaki dan pantat sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, karena belum puas memukul dan memarahi Korban Iman, Terdakwa I kembali memukul Korban Iman menggunakan asbak yang terbuat dari kayu ke kepala Korban Iman hingga asbak tersebut pecah. Kemudian sebelum Korban Iman dibawa pulang oleh Saksi Subur Terdakwa I menyikut wajah Korban Iman menggunakan tangan kanannya dan mengatakan untuk segera dibawa kembali dan mengancam apabila tidak segera dibawa pulang

Hal. 52 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Iman akan dibunuh oleh Terdakwa I, Terdakwa II kemudian mengatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa kepada Korban Iman besok bisa sembuh, akan tetapi sakit hati yang dirasakan Para Terdakwa tidak bisa sembuh selanjutnya Terdakwa II menampar wajah Korban Iman dengan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa kemudian Korban Iman menjalani perawatan medis di RSUD dr Moewardi Surakarta selama tiga hari, dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB Korban Iman meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 008/IKF&ML/II/2025, tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat oleh atas nama Direktur RSUD Dr Moewardi Propinsi Jawa Tengah dr. Herratri Wikan Nur Agusti, Sp.FM., M.Sc dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan autopsi terhadap laki-laki beridentitas jelas dan lengkap;
- Pada pemeriksaan luar terdapat luka cekungan di puncak kepala dan luka memar di wajah dan kulit kepala akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka memar leher hingga otot-otot leher dan pangkal pita suara akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka memar di perut dan punggung hingga otot-otot perut akibat kekerasan tumpul. Terdapat beberapa luka memar di anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul;
- Adanya beberapa perlukaan yang tersebut pada poin nomor dua menyebabkan korban meninggal;
- Perkiraan waktu kematian korban adalah kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Dakwaan Penuntut Umum tidak menyertakan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan oleh 2 (dua) orang, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam putusan ini;

Ad.3. Unsur Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas bersifat alternative yang berarti bahwa apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti. orang yang turut melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana, artinya ada dua

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Syarat utama adanya turut serta adalah adanya kerjasama secara sadar dan adanya pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa I emosi dan langsung memukul Korban Iman dengan punggung tangan kiri mengenai hidung dan langsung mengeluarkan darah (mimisan), selanjutnya Terdakwa I berdiri dan memukul Korban iman lagi, karena emosi Terdakwa I memukul korban mengenai muka dan kepala, secara bertubi-tubi, dilakukan dengan tangan kosong pemukulan tersebut terjadi lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai dada, perut, muka, dan kepala Korban Iman, selanjutnya karena emosi kemudian Terdakwa I memukul Korban Iman dengan asbak yang terbuat dari kayu dan mengenai kepala Korban Iman;

Bahwa kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I kenapa ribut-ribut dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa Korban Iman dan Saksi Rahmawati sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian Terdakwa II menjadi emosi kemudian Terdakwa II memukul sebanyak 2 (dua) kali dan kena bagian wajah serta kepala Korban Iman, lalu diatas meja Terdakwa II melihat ada gelas kosong sisa minuman Terdakwa II melemparkan dengan tangan kanan ke arah Korban Iman mengenai kepala, setelah itu menendang Korban Iman dengan menggunakan kaki kanan mengenai kaki dan pantat sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat, 1 (satu) buah asbak kayu yang telah disita dari Terdakwa I Rahmadi Bin Suwito, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Rahmadi Bin Suwito;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) kaos lengan pendek warna abu-abu, dan 1 (satu) buah pecahan gelas yang telah disita dari Terdakwa II Ramelan Bin Suwito, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Ramelan Bin Suwito;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A16 WARNA SILVER immei 1 : 860115066798930, IMEI 2 : 860115066798922, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk new era, 1 (satu) tas slempang warna hijau merk Ours-Ist, 1 (satu) Satu unit sepeda motor roda dua jenis HondaBeat No. Reg : AD-4639-NE warna biru silver tahun 2021, No.Ka.MH1JM9119MK852887, No. Sin : JM91E1852025 atas nama PARWOTO alamat Bayurip Rt. 002/Rw. 002/Rw. 001 Bayurip, Jenar, Sragen beserta kunci dan STNKnya yang disita dari Saksi Subur Wahono Bin Mitro Suwarno, dikembalikan kepada Saksi Parwoto yang merupakan Kakak Ipar dari Korban Iman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAHMADI BIN SUWITO** dan **Terdakwa II RAMELAN BIN SUWITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 2) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat;
 - 3) 1 (satu) buah asbak kayu;

Dikembalikan kepada **Terdakwa I Rahmadi Bin Suwito**

- 4) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 5) 1 (satu) kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 6) 1 (satu) buah pecahan gelas;

Dikembalikan kepada **Terdakwa II Ramelan Bin Suwito**

- 7) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A16 warna silver IMEI 1, 860115066798930 IMEI 2: 860115066798922;
- 10) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk new era;
- 11) 1 (satu) tas slempang warna hijau merk Ours-Ist;
- 12) 1 (satu) unit Sepeda motor roda dua jenis Honda Beat No. Reg: AD-4639-NE warna biru silver tahun 2021, No.Ka: MH1JM9119MK852887 No.Sin: JM91E1852025 atas nama Parwoto alamat Banyurip, RT002/RW001 Banyurip, Jenar, Sragen beserta kunci dan STNKnya;

Dikembalikan kepada Saksi Parwoto

Hal. 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H. dan Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retna Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Suwarti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retna Wahyuningsih, S.H.

Hal. 57 dari 57 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Sgn